

권 고 · 통 보

제 목 △△△ ○○○○ 투자금 회수를 위한 협상 미흡

관 계 부 서 □□□□처

조 치 부 서 □□□□처

내 용

1. 업무 개요

공사는 20XX년 XX월 △△△ 지역의 발전소 등 건설의 대가로 X개 탐사광구에 참여하고 원유발견 실패 시 공사가 XXX만 배럴의 보장수익원유를 받을 수 있는 ○○○○ 계약을 △△△ 지방정부와 체결하였다.

이후 20XX년 XX월 공사는 △△△ 정부와 협의를 통해 SOC 건설 의무 투자 금액을 미화 XX억 달러에서 XX억 달러로 축소하고 이에 상응하는 보장수익원유량도 XXX만 배럴에서 약 XXX만 배럴로 변경하는 ○○○○ 2차 수정계약을 체결하였다.

한편, 공사는 탐사를 통한 원유발견에 실패하고 △△△ 정부는 보장수익원유로의 현물 지급이 어렵다는 입장을 피력함에 따라 20XX년 XX월 ○○○○ 3차 개정을 통해 보장원유 대신 미화 XX억 달러를 현금으로 수령하는 것으로 계약을 개정하였으나, 이마저도 △△△ 정부는 재정난 등을 이유로 공사에 지급해야 할 20XX년분 미화 X억 달러 중 X만 달러의 현금 지급을 지연하고 있는 실정이다.

이에 따라 현재 ○○○○ 관련 업무를 담당하고 있는 □□□□처는 투자금 회수를 위해 20XX년 XX월과 20XX년 XX월, 두 차례 △△△ 정부와 협상을 위한 해외출장을 실시하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

△△△ 정부로부터의 투자금 회수는 회수 기간이 X년으로 장기간일 뿐만 아니라, ◀◀◀와 △△△ 지방정부 간의 정치적 상황 등을 고려할 때 투자금 회수가 쉽지 않을 것으로 판단됨에 따라 ① 전략적, 다각적(Plan B 등) 회수방안을 수립하고 ② △△△ 정부의 실질적 협상권한을 가진 인사와의 접촉 등 면밀하고 탄력적인 협상전략을 마련한 후 ③ 필요시 전담조직 구성 등을 통해 체계적으로 추진하는 것이 타당하다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 20XX년~20XX년 ○○○○ 3차 개정 협상을 추진하던 ■■■■■처(현 □□□□처)는 ○○○○ 처리에 결정 권한이 있는 당시 천연자원부 장관과 투자금 회수 관련 협상을 진행하여 ○○○○ 3차 개정을 추진한 반면, 현재 □□□□처는 동 사안에 대한 결정권이 없는 천연자원부 소속 기술고문을 주된 협상 파트너로 함에 따라 투자금 회수를 위한 협상 효과를 기대하기 어려운 실정이다.

이 경우 □□□□처는 투자금 지급에 대한 실질적인 결정 권한을 가졌다고 판단되는 총리 산하의 정무수석 등과의 협상도 고려해볼 수 있음에도 정무수석이 정부 고위급 인사의 위치에 있어 면담이 쉽지 않다는 이유 등으로 접촉한 실적이 없는 것으로 확인되는 등 △△△ ○○○○ 투자금 회수 협상을 효율적으로 추진하

지 못하고 있는 실정이다.

한편, □□□□처는 △△△ 정부 설득을 통한 투자금 회수 협상에 치중하고 있으나, △△△ 정부가 ○○○○ 3차 개정 계약조건에 따른 투자금 지급의사가 불투명하고 지불기간 연장 등을 지속적으로 주장하고 있는 만큼 ○○○○ 투자금 회수 전담 조직 등을 통해 일관적이고 체계적으로 추진할 필요가 있는 것으로 판단된다.

관계부서 의견 □□□□처는 감사결과에 이견이 없으며 감사 기간 중인 20XX년 XX월 △△△ 해외 출장 시 정무수석과 협의를 시행하였고 동시에 화상회의 개최를 통한 협상을 지속 중으로 투자비 회수가 조속히 이루어질 수 있도록 노력하겠다고 답변하였다.

조치할 사항 □□□□처장은

- ① ○○○○ 3차 개정 계약의 실효성을 재점검하여 투자금 조기 회수방안을 마련하고 △△△ 정부의 재정관리 등에 실질적 영향력이 있는 인사와의 접촉추진, 공사 경영진 차원의 방문 협상, 외교라인 활용 등 추진동력 강화를 위한 협상전략을 마련하여 추진하며, (권고)
- ② 투자금 회수 기간이 장기인 점을 감안하여 필요시 ■■■■처 등과 협의하여 TF 등 전담조직 구성을 통해 체계적으로 관리하시기 바랍니다. (통보)